رقم القضية في المحكمة الإدارية ٨٦٩١ لعام ١٤٤٢هـ
رقم القضية في محكمة الاستئناف الإدارية ٢٥١١ لعام ١٤٤٣هـ
تاريخ الجلسة ١٤٤٣/٥/٢٣هـ

المَوضُوعَات

قرار إداري - خدمات عامة - فصل الخدمات العامة عن عقار - مخالفة بناء واستخدام العقار - التزيد على النظام - عقوبة غير نظامية - قرار مستمر الأثر.

مُطالبة المدّعي إلغاء قرار المدعى عليها المتضمن فصل خدمة الماء والكهرباء عن عقاره - دفع المدعى عليها بصدور قرار الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض بإزالة المباني المخالفة وفصل الخدمات عنها - المستقر فقهاً وقضاءً أنه لا يجوز للجهة الإدارية التزيد على العقوبات النظامية - تضمن النظام العقوبات عن المخالفات البلدية، وليس منها فصل الخدمات العامة عن العقار- أثر ذلك: إلغاء القرار.

مُستَندُ الحُكمِ

- المادة (٢) من لائحة الغرامات والجزاءات عن المخالفات البلدية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٢١٨) وتاريخ ١٤٢٢/٨/٦هـ.

الوَقَائِع

تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها بتقدم وكيل المدعي بصحيفة دعوى بتاريخ ١٤٤٢/٦/٢٠هـ إلى المحكمة الإدارية بالرياض جاء فيها: أن

موكله يمتلك قطعة الأرض بالمخطط رقم (٢٨٦١) الواقعة في حي القادسية بمدينة الرياض بموجب الصك رقم (...) وتاريخ ١٤٣٦/٧/١٨هـ، حيث أصدرت المدعى عليها رخصة بناء، وورد في الرخصة أن المخطط الذي تقع فيه أرض موكله مخطط معتمد ورسمي لورش ومعارض السيارات، وبناءً على الرخصة قام موكله بمزاولة النشاط بعد إتمام البناء وأدخلوا كافة الخدمات، وبعد فترة قامت المدعى عليها بفصل كافة الخدمات من الكهرباء والمياه عن عقار موكله، وبعدما تم مراجعة المدعى عليها لبحث أسباب فصل الخدمات تبين أن قرار فصل الخدمات والإزالة جاء بتوجيه من الهيئة الملكية لتطوير مدينة الرياض في اجتماعها الأول عام ١٤٣٩هـ بشأن فصل خدمة الكهرباء على المواقع المخالفة الواقعة في حي القادسية، وأن موكله لم يقم بأي مخالفة للنظام، وتم التظلم أمام المدعى عليها أكثر من مرة ولكن دون جدوى، وحيث إن اللائحة التنفيذية لنظام إجراءات التراخيص البلدية نصت في الفقرة (٧) من المادة (١١) بشأن البند الخاص بإجراءات عمل اللجنة: "أن تصدر اللجنة قرارها خلال عشرة أيام من تاريخ تقديم التظلم"، وختم صحيفة الدعوى بطلب إلغاء القرار محل الدعوى. وبقيد الدعوى دعوى إدارية وإحالتها للدائرة، نظرتها على النحو المبين في صحيفتها، وقد حضر وكيل المدعي دعوى موكله بطلب إلغاء قرار المدعى عليها المتضمن الامتناع عن إعادة الخدمات (الماء والكهرباء) لعقار موكله. وبطلب الجواب من ممثل المدعى عليها، قدم مذكرة عبر خدمة تبادل المذكرات الالكتروني جاء فيها: أن قطعة أرض المدعي محل الدعوى تقع ضمن المنطقة المخصصة للسيارات

في المخطط، وسبق أن تم السماح لملاك هذه المواقع بالتسوير على أن يتم استخدامها بشكل خاص، ويتعهد أصحاب هذه المواقع بإزالة المباني متى ما طلبت الأمانة منهم ذلك، وقد صدر قرار الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض في اجتماعها الأول لعام ١٤٣٩هـ بإزالة المباني المخالفة في منطقة الحراج، وبموجب هذا القرار تم الخروج لهذه المواقع واتضح أنها تحولت إلى استراحات تؤجر بشكل مخالف، فكانت مخالفة في الاستخدام ومخالفة في البناء، فتم اتخاذ إجراء فصل الخدمات استناداً إلى القرار المذكور أعلاه، وختم مذكرته بطلب رفض الدعوى. ولصلاحية الدعوى للحكم فيها، قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة ثم أصدرت هذا الحكم لما يأتي من أسباب.

الأسباب

وبما أن المدعي يطلب إلغاء قرار المدعى عليها المتضمن فصل الخدمات عن عقار موكله المملوك له بالصك رقم (...) وتاريخ ١٤٣٦/٧/١٨هـ؛ فإن توصيف الدعوى هو طعنٌ في قرار إداري؛ ما ينعقد الاختصاص بنظرها للمحكمة الإدارية بديوان المظالم استناداً للمادة (١٣/ب) من نظام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٧٨) وتاريخ ١٤٢٨/٩/١٩هـ والتي نصت على اختصاص المحاكم الإدارية بنظر: "... ب-دعاوى إلغاء القرارات الإدارية النهائية التي يقدمها ذوو الشأن، متى كان مرجع الطعن عدم الاختصاص أو وجود عيب في الشكل، أو عيب في السبب، أو مخالفة النظم واللوائح أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها أو إساءة استعمال السلطة،

بما في ذلك القرارات التأديبية، والقرارات التي تصدرها اللجان شبه القضائية، والمجالس التأديبية"، كما تدخل في الاختصاص المكاني للمحكمة وفقاً للمادة الثانية من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣) وتاريخ ١٤٣٥/١/٢٢هـ والتي نصت على أنه: "يكون الاختصاص المكاني للمحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها مقر المدعى عليه، أو مقر فرع الجهة المدعى عليها إن كانت الدعوى متعلقة بذلك الفرع، أو مقر عمل الموظف في الدعوى التأديبية". وأما بالنسبة لقبول الدعوى شكلاً؛ فإنه لما كان القرار المتظلم منه قراراً إيجابياً متجدداً مستمراً؛ وبالتالي فإن ميعاد الطعن فيه يظل متجدداً؛ فتكون الدعوى حينئذٍ قد استوفت سائر أوضاعها الشكلية، وتبعاً لذلك تكون مقبولة شكلاً. وعن موضوع الدعوى، فإن المدعي يطلب إلغاء قرار المدعى عليها المتضمن إيقاف الخدمات، وهي التيار الكهربائي والمياه عن عقاره، ويدفع بعدم وجود أي مستند نظامي يخول الجهة بالإيقاف، في حين أجابت المدعى عليها بأن مستندها النظامي في إصدار القرار محل الدعوى هو قرار الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض في اجتماعها الأول لعام ١٤٣٩هـ بإزالة المباني المخالفة، وبموجب هذا القرار تم اتخاذ إجراء فصل الخدمات. وباطلاع الدائرة على الأوراق؛ تبين لها بأن العقوبات والجزاءات قد وردت في لائحة الغرامات والجزاءات عن المخالفات البلدية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٢١٨) وتاريخ ١٤٢٢/٨/٦هـ على سبيل الحصر؛ إذ نصت المادة الثانية من اللائحة على أن: "تطبق الغرامات والجزاءات عن المخالفات البلدية وفقاً للجدول المرفق"، ولم يرد في الجدول

المرفق عقوبة فصل التيار الكهربائي عن العقار المخالف، ولما كان مستند الجهة في قرارها هو قرار الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض في اجتماعها الأول لعام ١٤٣٩هـ في حين أن لائحة الغرامات والجزاءات صادرة بقرار مجلس الوزراء، والمستقر فقهاً وقضاءً أنه لا بد أن يتم اعتماد عقوبة فصل التيار بنفس الأداة النظامية التي صدرت بها اللائحة، ولا يسوغ للجهة التزيد على العقوبات والجزاءات الواردة في اللائحة، وإن رأت فرض عقوبات أخرى غير منصوص عليها في اللائحة فعليها سلك السبل المرسومة نظاماً لاعتمادها بنفس أداة صدورها؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى إلغاء قرار المدعى عليها.

لذلك حكمت الدائرة: بإلغاء قرار أمانة منطقة الرياض بفصل الخدمات عن عقار (...) المملوك له بالصك رقم (...) وتاريخ ١٤٣٦/٧/١٨هـ.

والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

مَحكمَة الاستِئناف

حكمت المحكمة بتأييد الحكم فيما انتهى إليه من قضاء.